

## Публичная оферта

на оказание услуг по разработке программного обеспечения и IT-услуг · ООО «WIN TO WIN» · редакция 1.0 от 29 сентября 2026 г.

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичной офертой ООО «WIN TO WIN» (далее — «Исполнитель») в соответствии со статьями 367–369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и содержит все существенные условия договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, внедрению системы Company Brain и оказанию сопутствующих IT-услуг (далее — «Услуги»).

1.2. Лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком. Исполнитель и Заказчик далее совместно именуются «Стороны».

1.3. Акцептом Оферты является любое из следующих действий Заказчика: подписание коммерческого предложения или технического задания Исполнителя; оплата выставленного Исполнителем счёта; письменное подтверждение начала работ по электронной почте или в мессенджере с указанием реквизитов Заказчика.

1.4. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с её условиями. Стороны вправе заключить отдельный договор в письменной форме; в этом случае условия такого договора имеют приоритет над Офертой.

### 2. Термины

2.1. «Коммерческое предложение (КП)» — документ Исполнителя с описанием объёма работ, этапов, сроков и стоимости Услуг по конкретному проекту.

2.2. «Техническое задание (ТЗ)» — согласованное Сторонами описание функциональных и нефункциональных требований к результату работ.

2.3. «Этап» — часть работ, имеющая самостоятельный результат, срок и стоимость, указанные в КП.

2.4. «Company Brain» — программный продукт Исполнителя: система, которая собирает документы, переписку и данные из рабочих систем Заказчика и отвечает сотрудникам на вопросы со ссылками на источники.

2.5. «Акт» — акт сдачи-приёмки оказанных услуг по этапу или проекту в целом.

### 3. Предмет

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги по разработке веб- и мобильных приложений, корпоративных систем (ERP, CRM, HRM), интеграций, внедрению Company Brain, аудиту, поддержке и сопровождению программного обеспечения, а

Заказчик принимает и оплачивает Услуги на условиях Оферты и соответствующего КП.

3.2. Конкретный перечень, объём, сроки и стоимость Услуги определяются в КП и/или ТЗ, которые с момента их согласования становятся неотъемлемой частью договора.

#### **4. Порядок оказания услуг**

4.1. Заказчик направляет заявку через сайт w2w.uz, по электронной почте или в мессенджерах. Исполнитель проводит брифинг, при необходимости — аудит процессов, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет КП.

4.2. После акцепта Исполнитель приступает к работам в срок, указанный в КП, как правило — в течение 1 (одного) рабочего дня после получения предоплаты.

4.3. Работы выполняются поэтапно. По завершении каждого этапа Исполнитель демонстрирует результат и передаёт его Заказчику вместе с Актом.

4.4. Исполнитель ведёт коммуникацию с Заказчиком через назначенного менеджера проекта и предоставляет отчёты о ходе работ с периодичностью, указанной в КП (по умолчанию — раз в две недели).

4.5. Изменения объёма работ, не предусмотренные ТЗ, оформляются дополнительным согласованием с пересмотром сроков и стоимости.

#### **5. Стоимость и порядок оплаты**

5.1. Стоимость Услуги определяется КП. Расчёты калькулятора на сайте w2w.uz носят справочный характер и не являются офертой.

5.2. Оплата производится в национальной валюте Республики Узбекистан по безналичному расчёту на основании счёта Исполнителя. Для нерезидентов возможна оплата в иностранной валюте в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5.3. Если иное не указано в КП, применяется схема: предоплата 50% стоимости этапа до начала работ, 50% — в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Акта.

5.4. Услуги поддержки и сопровождения оплачиваются ежемесячно авансом на основании счёта.

#### **6. Права и обязанности сторон**

6.1. Исполнитель обязуется оказывать Услуги качественно и в согласованные сроки, соблюдать конфиденциальность, передавать Заказчику исходный код, документацию и результаты работ в соответствии с КП, устранять выявленные в гарантийный срок дефекты.

6.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять информацию, доступы и

материалы, необходимые для оказания Услуг, назначить ответственное лицо для согласований, принимать результаты работ и оплачивать Услуги.

6.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их результат, а также приостановить работы при просрочке оплаты более чем на 10 (десять) рабочих дней, уведомив Заказчика.

## **7. Приёмка результатов**

7.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения результата этапа подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания. Исполнитель устраняет обоснованные замечания в согласованный срок за свой счёт.

7.2. Если в указанный срок Акт не подписан и замечания не направлены, результат считается принятым, а Услуги — оказанными надлежащим образом.

7.3. Внедрение Company Brain принимается по метрике качества, указанной в КП: как правило, не менее 85% верных ответов на согласованном наборе из 50 реальных вопросов Заказчика. При недостижении метрики Исполнитель дорабатывает систему за свой счёт.

## **8. Интеллектуальная собственность**

8.1. Исключительные права на результаты работ, созданные по заказу Заказчика (исходный код, дизайн, документация), переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующего этапа, если иное не предусмотрено КП.

8.2. Права на программное обеспечение и компоненты, принадлежащие Исполнителю или третьим лицам (в том числе платформа Company Brain, библиотеки с открытым исходным кодом), сохраняются за их правообладателями; Заказчик получает право использования в объёме, необходимом для эксплуатации результата работ.

8.3. Исполнитель вправе указывать наименование Заказчика и общее описание проекта в своём портфолио и маркетинговых материалах, если Заказчик письменно не запретил это.

## **9. Конфиденциальность и данные**

9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения договора, в течение срока его действия и 3 (трёх) лет после его прекращения. По запросу Заказчика Стороны подписывают отдельное соглашение о неразглашении (NDA).

9.2. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Политикой

конфиденциальности Исполнителя и законодательством Республики Узбекистан. При внедрении Company Brain данные Заказчика размещаются в облаке Исполнителя или в контуре Заказчика — по выбору Заказчика, указанному в КП.

## **10. Гарантии и ответственность**

10.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта, если иной срок не указан в КП. В гарантийный срок Исполнитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по его вине.

10.2. Ответственность Исполнителя по договору ограничена суммой, фактически уплаченной Заказчиком за этап, в котором возникло нарушение. Исполнитель не несёт ответственности за упущенную выгоду и косвенные убытки.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

## **11. Срок действия и изменение оферты**

11.1. Оферта действует с момента публикации на сайте w2w.uz до её отзыва Исполнителем. Исполнитель вправе изменять условия Оферты; изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции и не распространяются на проекты, работы по которым уже начаты.

11.2. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

## **12. Реквизиты исполнителя**

ООО «WIN TO WIN», Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 25, U-Enter. ИНН 311939969, ОКЭД 62010. Резидент IT Park Uzbekistan, свидетельство №4689. Тел.: +998 95 535 35 55, e-mail: info@w2w.uz, сайт: w2w.uz.

Документ подготовлен на основании типовых условий работы Win to Win. Актуальная редакция публикуется на [w2w.uz/documents/](http://w2w.uz/documents/).